

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
11277/2553

พนักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
นางสมบูรณ์ โหมสันเทียะ
นายสุรพลหรือบอย กางสันเทียะ กับ
พวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 35, มาตรา 36

ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตาม ป.อ. มาตรา 36 หมายถึง เจ้าของทรัพย์สินขณะที่มีการกระทำความผิด มิใช่เจ้าของทรัพย์สินหลังการกระทำความผิด คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจากผู้ให้เช่าซื้อตั้งแต่ก่อนศาลชั้นต้นสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่ผู้ร้องรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของกลางภายหลังเวลาที่จำเลยกระทำความผิดและศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา คำพิพากษาดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุด และกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76 / 1 วรรคหนึ่ง 100/1 วรรค
สอง และริบรณจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คณต นครราชสีมา 808 ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม
ฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางหรือไม่ เห็น
ว่า ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 36 นั้นหมายถึง เจ้าของทรัพย์สินขณะที่มีการกระทำความผิด มิใช่
เจ้าของทรัพย์สินหลังการกระทำความผิด คดีนี้จำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2548 เวลากลางคืนหลังเที่ยง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรณจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน คณต นครราชสีมา 808 ของกลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549
และไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา คำพิพากษาดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุด กรรมสิทธิ์
ในรถจักรยานยนต์ของกลางที่ศาลสั่งริบรณตกเป็นของแผ่นดิน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 35 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของ
กลางจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีมอเตอร์ 1993 ผู้ให้เช่าซื้อตั้งแต่ก่อนที่ศาลชั้นต้นสั่ง

ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง แต่ผู้ร้องรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของกลางในวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่จำเลยกระทำความผิดและศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบ ดังนั้นกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ผู้ร้องจึงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ของกลางขณะที่จำเลยกระทำความผิด ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปดาร์ณี ลัดพลี-พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา-วิกร อังคณาวิศัลย์)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา - นายสมลักษณ์ ยอดรัก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายทรงพล สงวนพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

เยาวชนและครอบครัว

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ180/2549

ต้น

หมายเหตุ